
2022년 한국수자원조사기술원

제1차 공직기강 점검

[행동강령 이행실태]

2022. 06. 24.



한국수자원조사기술원
Korea Institute of Hydrological Survey

감 사 실

목 차

I. 공작기강감사 실시개요	1
----------------------	---

II. 공작기강 감사결과	3
---------------------	---

III. 공작기강 감사결과 처리 및 처분요구	5
--------------------------------	---

IV. 감사 총평	6
-----------------	---

붙임1 제1차 공작기강(행동강령 이행실태) 점검 처분요구 명세

붙임2 감사결과 처분요구서

I. 공직기강감사 실시개요

□ 추진배경 및 목적

- (추진배경) 「제8회 전국동시지방선거」 및 정부교체기 어수선한 분위기에 편승해 흐트러질 수 있는 공직기강의 확립을 위해 선제적 조치 필요
- (추진목적) 행동강령 이행실태 점검을 통하여 및 정치적 중립의무 위반, 기강해이, 공직비위 사례 등을 사전에 차단하고 공직기강 확립
 - 행동강령 위반 사항 집중 점검 및 정치적 중립의무 강조
 - 정부교체기 및 선거기간을 핑계로 직무태만, 부작위 등 소극행정의 부당한 행태 사전 예방

□ 추진근거 및 개요

- (추진근거) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령*」, 「2022년 한국수자원조사기술원 연간감사계획」, 「2022년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획**」 등
 - * 제36조(준수 여부 점검) 제1항 “행동강령책임관은 임직원의 강령 이행실태 및 준수 여부 등을 매년 1회 이상 정기적으로 점검하여야 한다.”
 - ** 2022년 중점 추진사항: 공직자 정치중립 엄수, 소극적 업무행태 근절 등

○ (추진개요)

구 분	내 용	비 고
감사대상	· 한국수자원조사기술원 임직원 ¹⁾	· “비위행위 자진신고” 기간 운영
감사기간	· '21. 4. 1. ~ 12. 31.	
감사내용	· 임직원 행동강령 의무위반, · 공직자 정치적 중립의무 위반행위 등	
점검기간	· '22. 5. 23.(월) ~ 5. 27.(금), 5일	
감사반 구성	· 감사실 2명	· 감사반장: 감사실장

1) (범위) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제3조에 따른 모든 임직원(비상임이사·비상임감사, 비정규직 직원 포함)

□ 중점점검 사항 등

- (관련규정) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」, 「대외활동지침」 등
- (중점사항) 행동강령 및 공직복무관리계획 위반사항 점검

감사항목	중점사항
한국수자원조사 기술원 임직원 행동강령	· 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조 및 제26조 이행실태 점검 - 외부강의등의 사례금 수수 제한(신고서 제출 등) - 초과사례금의 신고 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (중략) ⑧ 임직원은 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 원장의 결재를 받아야 한다.
대외활동지침	· 「대외활동지침」 제3조 및 제11조, 제12조 이행실태 점검 - 대외활동의 승인 및 대외활동 횟수 등 - 제12조 보충근무 제12조(보충근무) ① 직원은 대외활동으로 인한 근무결손이 발생할 경우에 시간외 근무로 보충하여야 한다. (중략) ② 보충근무자는 전산시스템에서 보충근무를 신청 및 승인 받아야 한다. (이하 생략)
공직복무 관리계획	· 구조적·관행적 비위 및 소극행정 처리 점검 · 공직자 정치적 중립성 위반행위 - 정치행사 참석 또는 동원, SNS를 통한 특정 정당·후보자 지지 또는 비방 등

- (비위행위 자진신고) 부패*·부정청탁 및 금품등 수수*, 미신고 대외활동 등
- (적극행정 사례 발굴) 적극행정을 통해 처리된 사안을 발굴하여 해당부서 (또는 개인) 포상 추천
- ※ 「2022년 한국수자원조사기술원 공직복무관리계획」 적극행정 사례 발굴, 「2022년도 적극행정 실행계획」 적극행정 우수사례 발굴·선정 등

Ⅱ. 공직기강 감사결과

□ 대외활동 현황('19. 1. 1 ~ '22. 5. 31)

【연도별 대외활동 및 외부강의등 실시 현황】

(단위: 건)

구 분	'19년**	'20년	'21년	'22년	비 고
대외활동	91	123	189	77	'19년은 6월 18일 이후 '22년은 5월 31일 까지
외부강의등*	25	49	71	20	

* 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청 받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등

** '19년은 감사실 신설 이전으로 대외활동 중 외부강의등의 해당 유무는 별도 검토

□ 2021년도 “외부강의등 신고서” 제출 현황

- (신고서 제출현황) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조에 따른 외부강의등 신고서 제출현황

【'21년 “외부강의등 신고서” 제출 현황】

구 분	총 계	제 출*		미제출	비 고
		준 수	미준수		
횟수(건)	71	66	5	-	'21. 1. 1. ~ 12. 31.
인원(명)	22	17	5	-	

* 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내(「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조제2항)

- (초과사례금 신고현황) 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조에 따른 외부강의등 초과사례금 발생·신고 내역 “없음”

※ 기관장 지시로 '20년 9월 이후 실시된 대외활동은 감사실에서 사전검토 실시

□ 행동강령 이행실태 점검 결과

- 감사 대상기간 동안 기술원에서 시행된 대외활동(외부강의등 포함) 현황을 점검한

결과 미승인 대외활동 및 외부강의등 신고서 미제출·사례금 초과 수령 등의 위반사항은 없는 것으로 확인

- 다만 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 제25조제2항에서는 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 **외부강의등을 마친 날부터 10일 이내** “외부 강의등 신고서”를 제출하도록 하고 있으나 이를 위반하여 **지연제출된 5건(5명)** **확인**

▶ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」

제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 **마친 날부터 10일 이내**에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)

- 또한 「대외활동지침」 제12조제1항에서는 근무결손이 발생할 경우 시간외 근무로 보충하도록 하고 있고 제2항에서는 보충근무자는 전산시스템에서 보충근무를 신청 및 승인 받도록 하고 있으나 '21년 7월 이후 전산시스템이 MIS에서 ERP로 변경된 이후

① 전산시스템을 통해 신청 및 승인 받아야 하는 대상자 9명 중 8명만 전산 시스템 등록 확인

② 대외활동 15건 중 10건만 전산시스템 등록 확인

되는 등 일부 임직원들의 **보충근무에 대한 행정관리 미흡**

▶ 「대외활동지침」

제12조(보충근무) ① 직원은 대외활동으로 인한 근무결손이 발생할 경우에 **시간외 근무로 보충**하여야 한다. (중략)

② 보충근무자는 **전산시스템에서 보충근무를 신청 및 승인** 받아야 한다. (이하 생략)

□ 기타 점검결과

- 소극행정, 공직자 정치적 중립성 위반 행위 등 사례 “없음”
- 비위행위 자진신고 및 적극행정 사례 “없음”

Ⅲ. 공직기강 감사결과 처리 및 처분요구

□ 감사결과 처리절차

- (처리절차) 감사 지적사항 도출 → 관련자 확인서 징구 → 감사인 내부 검토 → 감사 결과 확정 → 감사보고서 및 처분요구서 작성 → 감사결과 통보*
- * 「감사규정」 제24조에 따라 피감사인은 이의가 있는 경우 처분 통보를 받은 날로부터 30일 이내에 그 이유를 기재하고 증거서류를 첨부하여 감사부서의 장에게 이의신청 가능
- (적극행정 면책제도) 적극행정 면책제도 적용 대상 해당 “무”
- * 「감사규정」 제26조 및 「적극행정 운영규정」 제22조

□ 증거 서류 징구

- (확인서) 외부강의등 신고 의무 위반자 확인서 징구(5건)
 - ※ 확인서는 내용에 맞게 「감사규정」 <별표 제1호 서식>을 일부 수정하여 작성
- (질문서 등) 단순 위반 사항으로 문답서·질문서 등 미발부

□ 감사결과 검토회의

- (결과검토) 감사담당자 내부회의 실시
 - 기술원 「감사규정」 제23조 제3항에 따라 “감사결과 처분요구” 내용 검토
 - 감사결과와 일관성 제고를 위해 위반자 기 처분내용* 검토
 - * “경고”는 2020년 6월 이후 조치내역, “주의”는 2022년 조치내역 적용
- (결과확정) '22. 6. 23.(수) 감사결과 최종 확정

□ 처분요구 및 통보사항

- (처분요구 등) “제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검” 결과에 따라 위반자를 조치하도록 한국수자원조사기술원장에게 요구
 - 행정상 조치 1건(개선 1건), 신분상 조치 5명(주의 5건)
- (통보사항) 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검 처분요구 명세 및 감사결과 처분요구서

IV. 감사 총평

제1차 공직기강감사는 기술원 임직원들의 행동강령 이행실태를 점검함으로써 기강해이, 공직비위 사례 사전에 차단하고 공직기강을 확립하고자 하였다.

본 감사에서는 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」과 「대외활동지침」 등 관련 규정에서 정한 행정절차 준수 및 신고의무 등에 대한 이행여부를 서면 점검하였으며 점검결과 기술원은 대외활동(외부강의등 포함)과 관련한 내부 교육 확대 및 관리체계 강화²⁾에 따라 매년 대외활동(외부강의등 포함)으로 인한 위반자가 현저하게 감소³⁾하고 있는 것이 확인되었다.

다만 공직기강 감사 결과에 적시된 바와 같이 여전히 신고의무 위반자가 발생하고 있으며 주무부서(경영지원실)의 행정관리 미흡사항도 확인됨에 지속적인 교육과 더불어 보충근무 관리체계 수립 등 행정절차 개선이 필요하다.

감사실에서 실시한 제1차 공직기강감사는 가용된 시간과 감사인력의 한계로 일부 기간과 특정사항만 집중 점검을 실시하였으며 대외활동에 따른 보충근무 실시현황 등에 관해서는 점검이 미진함에 따라 추후 확인되는 사항에 대해서는 특정감사 등을 통하여 추가 점검을 실시할 예정이다.

2) '20년 3월 감사실 신설, '20년 9월부터 기술원의 모든 대외활동은 감사실 사전검토 실시 등

3) '19년 19명 → '20년 13명 → '21년 6명으로 매년 위반자(건) 감소(금회 5명/건)

붙임1 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검 처분요구 명세

□ 행정상 처분(1건)

No.	처분요구 내역 명세					
	부서명	◇◇◇◇실	팀 명	◇◇◇◇팀	처분요구	개 선
1	지적사항 및 조치사항	✓ (지적사항) 대외활동에 따른 보충근무 관리 미흡 - '21년 7월 이후 보충근무자의 보충근무 관리는 전산시스템(ERP)에서 신청 및 승인하도록 규정하고 있으나 일부 누락 ✓ (조치사항) 「대외활동지침」에 따라 보충근무 자료 관리 철저 - 임직원들이 전산시스템(ERP)을 통한 보충근무 신청 및 승인을 진행할 수 있도록 <u>교육 등 실시</u> - 대외활동에 따른 보충근무가 누락되는 사항이 없도록 연 단위 보충근무 실시 현황 관리 및 점검계획 수립 등 <u>행정절차 마련</u>				

□ 신분상 처분(5건)

No.	처분요구 내역 명세							
	부서명	□□□□실	직 급	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
1	지적사항	(행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 - 외부강의등 활동 일자: 2021. 10. 22., 외부강의등 신고 일자: 2021. 11. 2.						
	부서명	△△△△실	직 급	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
2	지적사항	(행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 - 외부강의등 활동 일자: 2021. 6. 22., 외부강의등 신고 일자: 2022. 2. 22.						
	부서명	○○○○○부	직 급	책임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
3	지적사항	(행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 - 외부강의등 활동 일자: 2021. 10. 1., 외부강의등 신고 일자: 2021. 10. 14.						
	부서명	▽▽▽▽실	직 급	선임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
4	지적사항	(행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 - 외부강의등 활동 일자: 2021. 11. 5., 외부강의등 신고 일자: 2022. 2. 24.						
	부서명	☆☆☆☆본부	직 급	책임연구원	성 명	○○○	처분요구	주 의
5	지적사항	(행동강령 신고의무 위반) 외부강의등 신고서 지연제출 - 외부강의등 활동 일자: 2021. 9. 30., 외부강의등 신고 일자: 2022. 2. 24.						

붙임2 감사결과 처분요구서

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 보충근무 관리 미흡 및 행정절차 미비

【관련부서】 ◇◇◇◇실 ◆◆◆◆팀

【처분사항】 (행정상조치) 개선

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「위임전결요령」(개정, 2022. 3. 10.)

- 제8조(전결사항 등) ① 각 전결권자별 전결사항은 별표와 같다.

② 별표에 열거되지 아니한 사항인 경우에도 열거된 사항과 성질상 유사하거나 그보다 경미한 사항은 열거된 사항에 준하여 처리할 수 있다. 다만, 전결권자를 판단하기 어려운 사항에 대하여는 직근상급자의 지시에 따라 결재를 받아야 한다.

나. 경영지원실

일련 번호	단위업무	세부내용	전결권자			원장	비 고
			팀장	실장	본부장		
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
7	복무관리(근태, 당직 등)	1) 복무관리 가. 근태점검 확인 나. 공무원의출장 심사위원회		○		○	
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

○ 「대외활동지침」(개정, 2021. 10. 14.)

- 제12조(보충근무) ① 직원은 대외활동으로 인한 근무결손이 발생할 경우에 시간 외 근무로 보충하여야 한다. (중략)

② 보충근무자는 전산시스템에서 보충근무를 신청 및 승인 받아야 한다.

③ 제1항의 보충근무를 함에 있어서는 근무결손시간이 발생한 당해연도에 보충 근무를 완료하여야 한다. (이하 생략)

2. 점검결과 확인 사항

- 임직원이 「대외활동지침」에 따라 대외활동을 실시한 경우¹⁾ 전산시스템²⁾을 통하여 보충근무를 신청 및 승인 받도록 하고 있고
- ◇◇◇◇실은 「위임전결요령」에 따라 대외활동으로 인한 근무결손이 발생한 경우 보충근무 현황관리 필요
- 이에 따라 '21년도 7월 이후 대외활동 보충근무 현황자료를 검토한 결과 아래 표와 같이
 - 전산시스템을 통한 보충근무 신청 및 승인 누락
 - 보충근무는 회계연도 내에 실시하도록 규정하고 있음에도 불구하고 교육·검토·확인 등의 행정절차 및 처리 이력이 확인되지 않는 등
 주무부서의 보충근무(근태관리) 행정관리 미흡

【'21년 7월 이후 전산시스템 보충근무 등록현황】

구 분	보충근무 대 상	보충근무 등 록	보충근무 미 등 록	비 고
횟수(건)	15	10	5	'21. 7 1. ~ 12. 31.
인원(명)	9	8	1	

※ ERP 대외활동보충근무현황 자료로 재구성

3. 감사담당자 의견

- 주무부서는 「위임전결요령」에 따라 임직원들이 대외활동으로 인하여 발생한 보충근무를 전산시스템에서 신청·승인 받을 수 있도록 임직원 대상 교육 등을 실시할 필요가 있고
- 「대외활동지침」에 따라 회계연도 내 결손된 근무시간의 보충근무가 원활하게 실시될 수 있도록 검토·확인 등의 행정절차를 마련하여 이행 필요

1) 대외활동 승인(참가)신청 시 근무시간 외 또는 개인연차 활용이 아닌 보충근무 실시로 승인 받은 경우만 해당
 2) '21년 7월 이전 MIS, 이후 ERP

4. 조치 요구사항

【개선요구】 한국수자원조사기술원장은 「대외활동지침」에 따라 발생한 보충근무가 원활하게 이행·관리될 수 있도록 임직원 교육 등을 실시하고 발생한 보충근무가 회계연도 내에 처리될 수 있도록 행정절차를 마련하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 외부강의등 신고서 지연제출

【관 련 자】 □□□□실 ○○○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정, 2022. 1. 14)
 - 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
 - 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」
 - 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」
 - 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건
 - 외부강의등 활동 일자: '21. 10. 22. / 외부강의등 신고 일자: '21. 11. 2.
- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 위반행위는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요
- 또한 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여 처분요구 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 외부강의등 신고서 지연제출

【관 련 자】 △△△△실 ○○○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정, 2022. 1. 14)
 - 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부 강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
 - 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」
 - 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」
 - 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건
 - 외부강의등 활동 일자: '21. 6. 22. / 외부강의등 신고 일자: '22. 2. 22.
- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 위반행위는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요
- 또한 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여 처분요구 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 외부강의등 신고서 지연제출

【관 련 자】 ○○○○○부 ○○○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정, 2022. 1. 14)
 - 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
 - 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」
 - 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」
 - 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건
 - 외부강의등 활동 일자: '21. 10. 1. / 외부강의등 신고 일자: '21. 10. 14.
- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 위반행위는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요
- 또한 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여 처분요구 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감사명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 외부강의등 신고서 지연제출

【관련자】 ▽▽▽▽실 ○○○ 선임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

- 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정, 2022. 1. 14)
 - 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
 - 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」
 - 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」
 - 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건
 - 외부강의등 활동 일자: '21. 11. 5. / 외부강의등 신고 일자: '21. 2. 24.
- 기 처분이력 “없음”

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 위반행위는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요
- 또한 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여 처분요구 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.

감사결과처분요구서

【감 사 명】 제1차 공직기강(행동강령 이행실태) 점검

【위반항목】 외부강의등 신고서 지연제출

【관 련 자】 ☆☆☆☆본부 ○○○ 책임연구원

【처분사항】 (신분상조치) 주의

【내 용】

1. 관련규정 및 판단기준

○ 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」(개정, 2022. 1. 14)

- 제25조(외부강의등의 사례금 수수 제한) (생략) ② 임직원은 사례금을 받은 외부 강의등을 할 때에는 외부강의등의 요청 명세 등을 원장에게 그 외부강의 등을 마친 날부터 10일 이내에 별지 제14호 서식에 따라 신고하여야 한다. (이하 생략)
- 제32조(징계) ① 원장은 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 하며, 징계의 종류, 절차, 효력 등은 기술원의 징계요령에 따른다. (이하 생략)

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(약칭: 청탁금지법)」

- 제21조(징계) 공공기관의 장 등은 공직자등이 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령(약칭: 청탁금지법 시행령)」

- 제43조(징계기준) 공공기관의 장은 법 제21조에 따른 징계를 위하여 위반행위의 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려하여 세부적인 기준을 마련하여야 한다.

2. 점검결과 확인 사항

- 외부강의등 신고 의무 위반 1건
 - 외부강의등 활동 일자: `21. 9. 30. / 외부강의등 신고 일자: `22. 2. 24.
- 기 처분이력
 - (행동강령 위반) 경고 1회(제2차 행동강령 및 복무, 보안관리 점검 결과, 21. 6. 23.)

3. 관련자 및 감사담당자 의견

- 관련자는 위반사실에 대하여 인정하고 있으며 별도의 의견은 미제시
- 관련자의 위반행위는 단순 실수로 확인됨에 따라 자율적으로 재발방지를 위한 노력 필요
- 또한 청탁금지법 또는 동법에 따른 명령을 위반할 경우 필요적 징계를 규정하고 있으나 같은 법 시행령 제43조에서 해당 징계를 위하여 위반행위 유형, 비위 정도, 과실의 경중 등을 고려할 것을 요구하고 있으며 기술원 규정에서도 “징계 등 필요한 조치”로 명시하고 있어 개별적으로 구체적인 판단을 하여 처분요구 필요

4. 조치 요구사항

【주의요구】 한국수자원조사기술원장은 「한국수자원조사기술원 임직원 행동강령」 신고의무를 준수하지 못한 관련자에게 향후 동 사항에 대한 재발방지를 위해 “주의” 조치하시기 바랍니다.